

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2298/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา
นายยอ สาเร่

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแต่โจทก์มีพยานพฤติเหตุแวดล้อม กรณีเชื่อได้ว่าก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยและในขณะที่เกิดเหตุยิงกันจำเลยอยู่กับผู้ตายเพียงสองคนที่บ้านของจำเลย หลังเกิดเหตุแล้วจำเลยหลบหนีไปทันที ชั้นสอบสวนจำเลยยอมรับว่าหลบหนีไปเพราะจำเลยเป็นผู้ยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย พยานหลักฐานโจทก์ประกอบกันรับฟังลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้ตายได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงประทุษร้ายนายเพ็ง ศรีเกตุ โดยมีเจตนาฆ่ากระสุนปืนถูกนายเพ็ง ศรีเกตุถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด ๒๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ ๑ ใน ๓ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยไว้ ๑๓ ปี ๔ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในขณะที่เกิดเหตุที่ผู้ตายถูกยิงนั้น จำเลยอยู่กับผู้ตายลำพังสองคน ระยะเวลาที่มีพยานเห็นจำเลยอยู่กับผู้ตายครั้งสุดท้ายห่างกันระยะเวลาเดินเพียง ๒๐๐ เมตร เมื่อพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าผู้ตายถูกยิงตายที่ข้างบ้านจำเลย โดยจำเลยหลบหนีไปทันทีหลังจากเกิดเหตุ ในชั้นสอบสวนจำเลยยอมรับว่าหลบหนีไปเพราะจำเลยเป็นผู้ยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยดังกล่าวไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้รับฟังประกอบเป็นข้อพิจารณาของศาลแต่ประการใด เมื่อรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นตลอดจนพฤติการณ์แห่งคดีเห็นว่าพยานโจทก์มีน้ำหนักและหลักฐานมั่นคง คดีฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายจริง พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายศรีอัมพร ศาสติคุปต์
ศาลอุทธรณ์ - นายเจริญ นิลเอสงฆ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>